PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución del Ministerio de Salud: calendario de pagos y regla publicada de actualización de aranceles a prestadores

Fija un calendario fijo y publicado de pago a los prestadores de la Ley 24.901 a cargo del Estado nacional y de las transferencias a las jurisdicciones para el Programa Federal Incluir Salud, publica cada mes los aranceles actualizados según la regla del art. 7 bis de la Ley 24.901 y ordena la publicación de cada pago, en ejecución del decreto «Decreto de CUD en plazo, pagos en fecha y auditoría con debido proceso».

Propuesta 84: Discapacidad: prestaciones a tiempo y pagos en fecha
Cuándo: Fase I (dentro de los 60 días del decreto «Decreto de CUD en plazo, pagos en fecha y auditoría con debido proceso», art. 4)
Trámite: No aplica: resolución del Ministerio de Salud, con intervención de su Secretaría de Discapacidad. No pasa por el Congreso.

VISTO

El Expediente N° [●], las Leyes N° 24.901 y N° 27.793, el Decreto N° 681/2025, el Decreto N° [●] de CUD en plazo, pagos en fecha y auditoría con debido proceso, la Resolución del Ministerio de Salud N° 1862/2011, la Resolución de la ex Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios N° 96/2012, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 24.901 instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, cuya continuidad depende del pago en fecha a los prestadores: terapeutas, transportistas, centros y demás.

Que el artículo 7° bis de esa ley, incorporado por el artículo 14 de la Ley N° 27.793, dispone aranceles iguales para todos los obligados, fijados por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas y actualizados según la regla de movilidad allí prevista.

Que el artículo 2° del Decreto N° 681/2025 supeditó la ejecución de esa ley a la inclusión de las partidas presupuestarias por el Congreso, cláusula que fue cuestionada judicialmente.

Que la Resolución del Ministerio de Salud N° 1862/2011 y la Resolución N° 96/2012 regulan el Programa Federal Incluir Salud, que brinda cobertura de salud, a través de las jurisdicciones, a quienes perciben pensiones no contributivas.

Que el Decreto N° [●] dispuso que esas prestaciones y transferencias se paguen según un calendario fijo y publicado y que los aranceles se actualicen según una regla publicada, y encomendó su aprobación a la Secretaría de Discapacidad del Ministerio de Salud.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias y por el Decreto N° [●].

Por ello, EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente aprueba el calendario de pagos a los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad de la Ley N° 24.901 a cargo del Estado nacional, el calendario de las transferencias a las jurisdicciones para el Programa Federal Incluir Salud y la publicación de la regla de actualización de los aranceles, conforme el artículo 4° del Decreto N° [●].

ARTÍCULO 2°.- Presentación de la facturación. Los prestadores presentan la facturación de las prestaciones de cada mes, por medios digitales, hasta el día diez (10) del mes siguiente. La Secretaría de Discapacidad del Ministerio de Salud la conforma u observa, en una sola comunicación, dentro de los diez (10) días hábiles. Si no la observa en ese plazo, se tiene por conformada.

ARTÍCULO 3°.- Plazo de pago. Las prestaciones se pagan dentro de los treinta (30) días corridos contados desde la presentación de la facturación conforme. Las observaciones parciales no suspenden el pago de las prestaciones no observadas.

ARTÍCULO 4°.- Calendario anual. La Secretaría de Discapacidad publica antes del 1° de diciembre de cada año el calendario de presentación, conformación y pago del año siguiente, con las fechas exactas de cada mes. Para el año en curso, lo publica dentro de los quince (15) días de la presente.

ARTÍCULO 5°.- Transferencias del Programa Federal Incluir Salud. Las transferencias a las jurisdicciones para el Programa Federal Incluir Salud se realizan el día quince (15) de cada mes o el día hábil siguiente, según el monto que resulte del padrón del mes anterior. Esta regla prevalece sobre lo dispuesto en la Resolución del Ministerio de Salud N° 1862/2011 y en la Resolución N° 96/2012 en lo que se le opongan.

ARTÍCULO 6°.- Pago de las jurisdicciones a sus prestadores. Los convenios del Programa Federal Incluir Salud incorporan el compromiso de cada jurisdicción de pagar a sus prestadores dentro de los treinta (30) días corridos de recibida la transferencia y de publicar esos pagos. El Ministerio de Salud propone la adecuación de los convenios vigentes dentro de los sesenta (60) días.

ARTÍCULO 7°.- Regla de actualización de aranceles. Los aranceles se actualizan conforme la regla del artículo 7° bis de la Ley N° 24.901, o la que la ley establezca en el futuro. La Secretaría de Discapacidad publica en su sitio oficial, antes del primer día de cada mes, el valor de cada arancel aplicable a las prestaciones de ese mes, con el índice y el cálculo utilizados.

ARTÍCULO 8°.- Estudio de costos. La Secretaría de Discapacidad publica el cronograma y la metodología del estudio anual de costos previsto en la ley y sus resultados, dentro de los treinta (30) días de que el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas los apruebe.

ARTÍCULO 9°.- Trazabilidad de los pagos. Cada pago a prestadores y cada transferencia a las jurisdicciones se publica en un sitio oficial de acceso abierto, con la identificación del prestador o la jurisdicción, la prestación, el período, el monto y la fecha, sin datos personales de las personas con discapacidad, conforme el artículo 5° del Decreto N° [●].

ARTÍCULO 10°.- Tablero de cumplimiento. La Secretaría de Discapacidad publica cada mes el porcentaje de pagos realizados dentro del plazo, la demora promedio de los pagos fuera de plazo y el monto pendiente, por tipo de prestación.

ARTÍCULO 11°.- Programación presupuestaria. El Ministerio de Salud programa la ejecución de los créditos presupuestarios asignados a estas prestaciones y transferencias de modo que permitan cumplir el calendario, e informa al Ministerio de Economía con la debida antelación cualquier insuficiencia.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. La presente entra en vigencia el primer día del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y se aplica a las prestaciones de ese mes en adelante.

ARTÍCULO 13°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app